

**Nr. 131 Redaktion der geheimen Verwaltungsanweisung des Reichsinnenministeriums zur Durchführung der Grenzsicherungsverordnung. 18./20./24./30. August 1937***Beginn:**Beginn:***a.: Referentenbesprechung im Reichsinnenministerium vom 18. August 1937***R 22/2340, Bl. 128 Handschriftlicher Sitzungsvermerk des OLGR Hopp/RJuM<sup>1</sup>*

Die Besprechung über die Geheimanweisung hat heute im RIM unter Vorsitz von Min[isteri- al]Rat<sup>2</sup> Springorum stattgefunden. Für das RJust[iz]Min. waren LGR Thees und der Unterzeich- nete erschienen, für das RErn[ährungs]Min. Reg[ierungs]R Dr. Johae und RegR Dr. Nonhoff, für die Gestapo RegRat Dr. Wetz. Vom RIMin. nahm noch RegR Seifahrt<sup>3</sup> teil.

Eingangs wurde durch den Vorsitzenden mitgeteilt, daß der Führer auf Anregung des Stellvertreters des Führers die Einbeziehung der tschechoslowakischen Grenze in die Regelung angeordnet habe<sup>4</sup>. Die Verordnung betrifft hiernach die ganze Ostgrenze mit Ausnahme der an Litauen grenzenden Bezirke. § 11 der Verordnung<sup>5</sup> ist entsprechend erweitert worden. Die von uns gerügten Redakti- onsfehler sind beseitigt.

Unseren Wünschen zu der Geh[eim]Anweisung ist in vollem Umfange Rechnung getragen worden. Die Geh. Anweisung soll den Regierungspräsidenten in einer demnächst abzuhaltenden Sitzung im RIMin. verlesen werden<sup>6</sup>. Den Genehmigungsbehörden soll nur ein entsprechend formulierter Auszug zugeleitet werden. Auch die – in einigen Punkten noch der Abänderung bedürftige, nur für die Akten bestimmte – Amtliche Begründung zu der VO<sup>7</sup> soll nur den RegPräs. verlesen werden.

<sup>1</sup> Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 84 und 88. Schon bei Vorlage des Erstentwurfs der GrenzsicherungsVO hatte der RIM angekündigt, die für ihre Umsetzung verantwortl. Behörden über Ziel und Zweck der Bestimmungen vertraul. ins Bild zu setzen; s. Schluß- absatz von Dok. Nr. 84. Zugleich mit der Endfassung der VO hatte der RIM am 29. 7. 1937 Entwurf dieser geheimen Verwal- tungsanweisung übersandt, die sogleich nach Verkündung der GrenzsicherungsVO (ausgefertigt am 17. 8. 1937, RGBL. I S. 905) im Benehmen mit den beteiligten Ressorts erstellt werden sollte; R 22/2340, Bl. 108–123. Zu der Besprechung hatte das RIM telefon. eingeladen.

<sup>2</sup> Richtig: Landrat.

<sup>3</sup> In der Vorlage fälschlich; Seiffert.

<sup>4</sup> Vgl. Dok. Nr. 88, zu Anm. 4 und Anm. 16; R 22/2340, Bl. 108ff. Bestimmend hierfür war die durch dt. Maßnahmen selbst provo- zierte (s. Dok. Nr. 52 Anm. 16), seit Sommer 1937 merklich verhärtete Linie der ČSR gegen die Sudetendeutschen. Bis Mitte Nov. 1937 zählte die Dt. Gesandtschaft Prag 42 Fälle zwangsweiser Übereignung volksdt. Grundbesitzes an Tschechen, 176 Fälle von Versagung der Arbeitsbewilligung bzw. fristloser Entlassung, 134 Fälle von Entziehung der Aufenthaltsbewilligung. Die Rechts- grundlage bildete jeweils das tschechoslowak. StaatsverteidigungsG (s. ARH III, Nr. 200, Anm. 2 u. ö.). Bericht des Gesandten Eisenlohr, 18. 11. 1937: PA, R 103630, Bl. 40–66. Ein Schwerpunkt der Auseinandersetzungen lag im Kreis Jägerndorf an der Grenze zu Schlesien, wo auf Druck der tschechoslowak. Militärbehörde 120 Deutsche von ihren Arbeitgebern fristlos entlassen worden waren und 28 die Übereignungsverfügung für ihren Grundbesitz erhalten hatten. Die dt. Seite setzte genau proportio- nale Vergeltungsmaßnahmen gegen in Dtl. lebende Tschechen in Szene, und Hitler ordnete noch vor Weihnachten 1937 die Verdoppelung der Vergeltungsquote an, falls die ČSR nicht klein beigebe, was aber dann eintrat. Näheres s. PA, R 103630, Bl. 124 f., 178f.; R 103631, passim.

<sup>5</sup> Entsprach dem § 7 der Erstfassung; s. Dok. Nrr. 84 Anm. 10, 88 Anm. 14.

<sup>6</sup> Das Begleitschreiben zur Ausfertigung der Geheimanweisung vom 30. 8. 1937 enthielt dann folg. Hinweis: „Die in Betracht kommenden Regierungspräsidenten (Kreishauptleute) sind von mir im Sinne der Geheimanweisung eingehend unterrichtet worden.“ R 22/2340, Bl. 132.

<sup>7</sup> Gegenüber der Erstfassung vom 11. 5. 1937 (Dok. Nr. 84) aktualisierte Begründung nicht ermittelt.

Von seiten der Gestapo wurde der Wunsch geäußert, den Abschnitt bisher D (jetzt E) zu I anders zu fassen<sup>8</sup>. Die Gestapo wünscht nicht, daß der Begriff des Staatsfeindes in dieser Form festgelegt wird. Ihr liegt daran, daß die Genehmigungsbehörden freie Hand haben.

Ich habe auf die Gefährlichkeit einer zu allgemeinen Bestimmung des Begriffes „Staatsfeind“ im Zusammenhang mit dieser VO hingewiesen und auf den Umstand, daß in gewissen Fällen schon mit dem Versagungsgrund des „entgegenstehenden öffent[lichen] Interesses“ auf Grund der Grundstückverkehrsbeamtmachung v. 26. 1. 37<sup>9</sup> gearbeitet werden könne. Man habe bei der Gr[undstück]Verk[ehrs]Bek[anntmachung] bewußt von einer genauen Umschreibung der Einzelfälle abgesehen. Im Anwendungsbereich dieser VO sei das aber nicht vertretbar, zumal sie jeden Grunderwerb in Stadt und Land, u. zw. auch den im Erbgang treffe.

Die von mir vertretene Auffassung wurde von sämtlichen Teilnehmern der Besprechung gebilligt; der Vertreter der Gestapo blieb bei seiner Auffassung. Die Notwendigkeit der Abstellung auf strafgerichtliche Verurteilung schien er am Schluß allerdings anerkennen zu wollen, behielt sich aber Stellungnahme nach Vortrag vor. Die Frage soll im Laufe der nächsten Woche erneut besprochen werden.

Das RIMin. regte an, die rein juristische Seite der VO in einem Artikel der D[utschen] Just[iz] durch einen Ref[erenten] des RJustMin. zu behandeln, um sicherzustellen, daß die Bestimmungen von den Gerichten auch dieselbe Auslegung erführen, die ihnen bei den Verhandlungen zuteil wurde. Ich habe Prüfung dieser Frage im Hause in Aussicht gestellt<sup>10</sup>.

Hopp 18/8. 37.

## **b.: Ressortberatungen vom 20. und 24. August 1937 im Reichsinnenministerium**

R 22/2340, Bl. 129–130 Handschriftliche Aufzeichnung des MR Kritzinger/RJuM

*Geheime Reichssache.*

Über den Entwurf der „Geheimanweisung“ haben am 20. u. 24. 8. weitere Besprechungen im RMin. des Innern stattgefunden. Dabei wurde besonders die Frage der Behandlung der „Staatsfeinde“ und Juden (S. 8 d. Entw.<sup>11</sup>) erörtert. Von der Geh[eimen] Sta[ats]Po[lizei] wurde dazu der anl. neue Entwurf (D) vorgelegt. Bei der Aussprache ergaben sich Meinungsverschiedenheiten über Ziff. I<sup>12</sup>. In

<sup>8</sup> Abschn. D bzw. (nach vorläuf. Einfügung eines weiteren Abschnitts) E: *Die Anwendung der Verordnung gegenüber Juden und Staatsfeinden* lautete im Entw. zu Ziff. I: „Obwohl die Verordnung in erster Linie minderheitspolitische Ziele verfolgt, ist nichts dagegen einzuwenden, daß der Erwerb von Grund und Boden durch Juden und Staatsfeinde in Zukunft eingeschränkt wird. Für den Begriff des Juden ist § 5 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 – Reichsgesetzbl. I S. 1333 – maßgebend. Als Staatsfeind ist anzusehen, wer wegen politischer Verbrechen und Vergehen (Hochverrat, Landesverrat, Verurteilung nach dem Heimtückegesetz usw.) zu mehr als 12 Monaten Gefängnis oder zu Zuchthaus rechtskräftig verurteilt worden ist, oder wer neben einer Strafe wegen politischer Verbrechen oder Vergehen mit insgesamt mehr als einem Jahr Gefängnis oder mit Zuchthaus rechtskräftig vorbestraft worden ist.“

<sup>9</sup> RGBl. I S. 35; vgl. ARH III, Nr. 182.

<sup>10</sup> Hopp verfaßte diesen Artikel selbst, der nach am 30. 8. erfolgter Einverständniserklärung des RIM in DJ 1937, S. 1344–1346 veröffentlicht wurde.

<sup>11</sup> Oben Anm. 8.

<sup>12</sup> Vorschlag der Gestapo zu Abschn. D Ziff. I: „Da die Verordnung die Sicherung der Reichsgrenze bezweckt, muß auch verhindert werden, daß Personen, durch deren Niederlassung im Grenzbezirk die Sicherung der Reichsgrenze gefährdet werden würde, dort Grund und Boden erwerben. Die Genehmigung darf jedoch in diesen Fällen nur versagt werden, wenn eine rechtskräftige gerichtliche Verurteilung wegen politischer Verbrechen und Vergehen (Hochverrat, Landesverrat usw.) vorliegt, oder wenn wiederholte oder schwere Bestrafungen wegen Zuwiderhandlungen gegen die Paßvorschriften oder die Zoll- oder Devisenbestimmungen erfolgt sind. Juden ist in der Regel die Genehmigung zum Grundstückserwerb zu versagen. Für den Begriff des

der Besprechung am 20. 8. äußerten der Vertreter des R. Ern. Min. und ich persönlich – unter Vorbehalt der Stellungnahme des Herrn Ministers<sup>13</sup> – Bedenken gegen die Bestimmungen aus der Erwägung heraus, daß damit praktisch weitgehend in das Erbrecht eingegriffen würde. Der Vertreter der Geh. Sta. Po. erklärte sich bereit, auf die *Verurteilungen wegen politischer Verbrechen und Vergehen* als Versagungsgründe, mit Ausnahme von Hoch- und Landesverrat, zu verzichten, legte aber Wert darauf, *wiederholte oder schwere Bestrafungen wegen Zuwiderhandlungen gegen die Paß-, Zoll- oder Devisenvorschriften als Versagungsgründe vorzusehen*. Am 24. 8. habe ich, nach Vortrag bei Herrn St[aa]ts[Sekr[etär] Freisler, erklärt, daß der Herr Reichsjustizminister selbst zu der Frage noch nicht Stellung genommen habe, daß ich aber nach Vortrag im Hause gegen die vorgesehene Bestimmung keinen Widerspruch erheben könne. Der Vertreter des R. Ern. Min. hielt – nach Vortrag in seinem Hause – seinen Widerspruch aufrecht und forderte, daß in den Fällen von Zuwiderhandlungen gegen Paß-, Zoll- und Devisenbestimmungen wenigstens die Entscheidung über den Grunderwerb der *Zentralinstanz* vorbehalten würde. Daraufhin erklärte sich der Vertreter der Geh. Sta. Po. damit einverstanden, daß in Ziff. I auch die Zuwiderhandlungen gegen Paß-, Zoll- und Devisenbestimmungen gestrichen würden<sup>14</sup>.

Die Anweisung in ihrer endgültigen Fassung wird den beteiligten Ressorts in den nächsten Tagen übermittelt werden.

Kritzingen 25/8.

## c.: Ausfertigung der Verwaltungsanweisung. 30. August 1937

R 22/2340, Bl. 132–137 Umdruck<sup>15</sup>

*Geheim!*

*Anweisung zur Ersten Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Sicherung der Reichsgrenze und über Vergeltungsmaßnahmen vom 9. März 1937 – Reichsgesetzbl. I S. 281 –*

60 Ausfertigungen.  
46. Ausfertigung.

## A

I. Die Verordnung<sup>16</sup> unterwirft den gesamten rechtsgeschäftlichen Erwerb von Grund und Boden jeder Größe dem behördlichen Genehmigungszwang. Sie ergänzt insofern die Grundstückverkehrs-bekanntmachung vom 26. Januar 1937 – RGBl. I S. 35 – und erfaßt außerdem auch den städtischen Grundbesitz. Der Wortlaut des § 2 lehnt sich eng an den Wortlaut des § 2 der Grundstückverkehrs-bekanntmachung an, der rechtlich dieselben Tatbestände betrifft. Das in § 2 vorgesehene Genehmigungsverfahren dürfte der Praxis keine technischen Schwierigkeiten bereiten, da die Verwal-

Juden ist § 5 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 – Reichsgesetzbl. I S. 1333 – maßgebend.“  
R 22/2340, Bl. 131.

<sup>13</sup> Franz Gürtner.

<sup>14</sup> Endgültige Fassung s. u. Teildok. c., Abschn. C Ziff. I.

<sup>15</sup> Auch überliefert in: PA, R 104324, unfol.

<sup>16</sup> Sog. GrenzsicherungsVO vom 17. 8. 1937 (RGBl. I S. 905).

tungsbehörden bereits durch die Arbeit mit der Grundstückverkehrsbekanntmachung ausreichende Erfahrung besitzen.

II. Nach § 3 der Verordnung ist der Erbe eines Grundstücks gehalten, die behördliche Genehmigung nachzusuchen, wenn er das Grundstück behalten will.

1. Die Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn der Erbe nach den Vorschriften des BGB (§§ 1924 ff.) zur Erbschaft berufen ist. Genehmigungsfrei ist jedoch nur die gesetzliche Erbfolge nach dem BGB. Der Anerbe eines Erbhofs, der nach den Vorschriften des Reichserbhofgesetzes<sup>17</sup> (§19 Abs. 2 des Erbhofgesetzes) gesetzlich zur Erbfolge berufen ist, bedarf zum Erwerb des Erbhofes im Erbgang der behördlichen Genehmigung.

Sind mehrere Erben vorhanden, so können sie das Grundstück gemeinsam ohne Genehmigung behalten. Die Übernahme des Grundstücks durch einen der Erben ist jedoch nach § 2 Absatz 1 Satz 3 genehmigungspflichtig. Außerdem ist jeder Pacht- und Verwaltungsvertrag, durch den einem der Erben die Nutznießung oder Verwaltung des Grundstücks übertragen wird, nach § 2 Absatz 1 Satz 1 genehmigungspflichtig. Wenn die im Interesse einer ordnungsmäßigen Landbewirtschaftung etwa notwendig werdende Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft oder Verpachtung des Grundstücks nicht erfolgt, ist die Verordnung zur Sicherung der Landbewirtschaftung vom 23. März 1937 – Reichsgesetzbl. I S. 422 —<sup>18</sup> zu beachten.

Wenn der Erblasser einen der gesetzlichen Erben durch Verfügung von Todes wegen als Erben des Grundstücks eingesetzt hat, so bedarf er, um das Grundstück zu behalten, der Genehmigung, weil der betreffende Erbe nicht alleiniger gesetzlicher Erbe ist.

2. Während beim rechtsgeschäftlichen Erwerb die Versagung der Genehmigung den Eigentumsübergang hindert (vergl. § 2 Absatz 1 Satz 1), erlangt auch der Erbe, der einer Genehmigung bedarf, entsprechend dem Grundsatz des § 1942 BGB mit dem Erbfall das Eigentum an dem Grundstück. Der Erbe ist jedoch den in der Grenzzone im öffentlichen Interesse geltenden Eigentumsbeschränkungen unterworfen, nach denen er das Eigentum nur nach Erlangung der behördlichen Genehmigung behalten darf. Die Versagung der Genehmigung hat zur Folge, daß der Erbe das Grundstück für seine Rechnung veräußern muß. Die Verordnung erkennt die Eigentumsrechte des Erben also dadurch an, daß sie ihm den vollen Erlös des Grundstücks zukommen läßt. Diese Regelung entspricht der Billigkeit, weil der Erblasser die Möglichkeit hatte, die anderen gesetzlichen Erben nach seinem Ermessen abzufinden (z. B. durch Eintragung von Sicherungshypotheken). Eine andere Regelung mußte für den Anerben eines Erbhofgrundstückes getroffen werden. Die im Interesse einer gesunden Bevölkerungs- und Agrarpolitik festgesetzte bevorzugte Stellung des Anerben würde zu einer unberechtigten Bereicherung des Anerben führen, wenn er bei Versagung der behördlichen Genehmigung den vollen Gegenwert des von ihm zu veräußernden Grundstücks erhielte. Da der Anerbe bei Versagung der behördlichen Genehmigung den Erbhof nicht behalten darf (§ 3 Absatz 2 und § 5), entfällt jeder Anlaß, ihn vor den anderen gesetzlichen Erben bevorzugt zu behandeln. § 3 Absatz 2 Satz 2 sieht deshalb vor, daß der Anerbe verpflichtet ist, das Grundstück für Rechnung derjenigen Personen zu veräußern, die nach dem BGB gesetzlich zur Erbschaft berufen wären. Die gesetzlichen Erben werden also wirtschaftlich so gestellt, als ob ein Erbfall nach dem Reichserbhofgesetz nicht eingetreten wäre.

3. Wenn der Erbe seiner Veräußerungspflicht nicht nachkommt, erfolgt auf Antrag der Genehmigungsbehörde die Zwangsversteigerung des Grundstücks (§ 4). Bei Erbhöfen kann die Genehmigungsbehörde die Wirtschaftsführung durch einen Treuhänder anordnen, der zur Veräußerung des Erbhofes befugt ist (§ 5). Zu § 5 werden noch weitere Durchführungsbestimmungen ergehen.

<sup>17</sup> REG vom 29. 9. 1933 (RGBl. I S. 685); s. ARH I/2, Nr. 217 P. 3.

<sup>18</sup> Vgl. oben Dok. Nr. 74.

III. Die Strafverfolgung tritt nach § 8 Absatz 3 auf Antrag der Genehmigungsbehörde ein. Von dem Strafantrag wird in der Regel nur in den Fällen Gebrauch zu machen sein, in denen der politische Zweck der Verordnung vereitelt zu werden droht. Im übrigen sind Zuwiderhandlungen nicht oder nur in begründeten Ausnahmefällen strafrechtlich zu verfolgen.

IV. Die Verordnung darf nicht zu einer Erschwerung des Grundstücksverkehrs führen. Die Genehmigungsbehörden sind deshalb gehalten, die Genehmigungsanträge mit größtmöglicher Schnelligkeit zu bearbeiten. Sie haben die großen politischen Ziele der Verordnung bei ihren Entscheidungen zu verfolgen, dagegen minderwichtige Bedenken zurückzustellen. Es ist nicht Zweck dieser Verordnung, den Grundstücksverkehr im Grenzgebiet unnötigen Erschwerungen zu unterwerfen. Insbesondere darf die Verordnung nicht dazu benutzt werden, eigenmächtig in wirtschaftliche Vorgänge des täglichen Lebens einzugreifen. Die Genehmigungsbehörden haben sich daher auch jeder preisregulierenden Tätigkeit nach dieser Verordnung zu enthalten. Es ist nichts dagegen einzuwenden, daß die in Betracht kommenden Genehmigungsbehörden öffentlichen Verwaltungen des Reichs, der Länder und der Gemeinden sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts generelle Genehmigungsbescheide erteilen, die die gesamten zukünftigen Grundstückserwerbungen dieser Behörden decken. Die Regierungspräsidenten (Kreishauptleute) werden ermächtigt, gemeinnützigen Siedlungsgesellschaften entsprechende, befristete Genehmigungsbescheide auszustellen.

## B

Bei der Durchführung der Verordnung ist folgendes zu beachten:

I. Die Behandlung des rechtsgeschäftlichen Grundstücksverkehrs und des Grunderwerbs im Erbgang richtet sich nach den politischen Weisungen, die die Genehmigungsbehörden durch die Regierungspräsidenten (Kreishauptleute) erhalten. Die Entscheidungen auf Grund dieser Verordnung ergehen in allen Fällen ohne Begründung.

II. Die Genehmigungsbehörden haben die Entscheidung in den Fällen, in denen Angehörigen des polnischen oder tschechischen Volkstums Grundbesitz im Erbgang angefallen ist, auszusetzen, bis sie nähere Weisung erhalten. Dasselbe gilt für die Genehmigung von Verträgen, durch die der Eigentümer eines Grundstücks das Grundstück einem oder mehreren Erben mit Rücksicht auf die künftige Erbfolge überträgt, z. B. für Übergabeverträge. [...] <sup>19</sup>

– a)

Bei Erbhöfen werde ich die Genehmigungsbehörden im Einvernehmen mit den Herren Reichsminister der Justiz und Reichs- und Preußischen Minister für Ernährung und Landwirtschaft mit Weisungen darüber versehen, ob im Einzelfalle die Genehmigung zu erteilen oder zu versagen ist.

– b)

Bei dem sonstigen Grundbesitz werde ich den Regierungspräsidenten (den Kreishauptleuten) mitteilen, inwieweit innerhalb ihres Bezirks die Genehmigung zum Erwerb eines Grundstücks zu versagen ist.

III. Bei Versagung der Genehmigung ist Sorge zu tragen, daß die Erwerber der Grundstücke (§ 3 Absatz 2) in jeder Weise den Anforderungen des Grenzgebietes gewachsen sind. Abgesehen davon, daß an ihrer national-politischen Zuverlässigkeit nicht der geringste Zweifel bestehen darf, muß versucht werden, fachlich bestgeschultes und rassisches wertvolles Menschenmaterial in den Grenzgebieten des Ostens zu erhalten.

<sup>19</sup> Enthält: Verpflichtung der Genehmigungsbehörden zur vierteljährlichen Meldung dieser Fälle an das RIM unter Nachweisung detaillierter Einzelangaben zum jeweiligen Grundstück und zur Person des oder der Erben einschließl. ihrer staatspolizeil. Beurteilung.

Die Genehmigungsbehörden (§ 9) werden angewiesen, die in § 3 Absatz 2 und § 5 vorgesehene Veräußerung eines Erbhofes nur dann zu genehmigen, wenn der Erwerber im Besitz eines vom Verwaltungsamt des Reichsbauernführers erteilten Neubauernscheins ist.

## C

I. Da die Verordnung die Sicherung der Reichsgrenze bezweckt, muß ferner verhindert werden, daß Personen, durch deren Niederlassung im Grenzbezirk die Sicherung der Reichsgrenze gefährdet werden würde, dort Grund und Boden erwerben. Die Genehmigung darf jedoch in diesen Fällen nur versagt werden, wenn eine rechtskräftige gerichtliche Verurteilung wegen Hochverrat oder Landesverrat vorliegt.

II. Juden ist in der Regel die Genehmigung zum Grundstückserwerb zu versagen. Für den Begriff des Juden ist § 5 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 – Reichsgesetzbl. I S. 1333 – maßgebend.

III. Soweit im Einzelfalle die angeführten Voraussetzungen nicht vorliegen, die Versagung des Grundstückserwerbs zur Sicherung der Reichsgrenze aber aus staatspolizeilichen Gründen erforderlich ist, ist meine Entscheidung über die Erteilung oder Versagung der Genehmigung durch Vermittlung der Geheimen Staatspolizei, Geheimes Staatspolizeiamt, einzuholen.

IV. Beim Erwerb von Erbhöfen im Erbgang und durch Übergabevertrag ist das Prüfungs- und Berichtsverfahren gemäß B II 1 entsprechend anzuwenden.

## D

Bei Ausländern, die nicht dem deutschen Volkstum angehören, ist im Hinblick auf den Zweck der Verordnung, die Reichsgrenze zu sichern, die Zuverlässigkeit besonders eingehend zu prüfen. Völkerrechtliche Bindungen bleiben unberührt<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Zum Fortgang: Die GrenzsicherungsVO wurde durch ÄndVO vom 27. 2. 1939 überarbeitet und durch zwei VOn vom selben Tag in Österreich und im Sudetenland in Kraft gesetzt (RGL. I S. 354–358); s. R 22/2340, Bl. 146 ff., 219–232, 237 f., 246 ff. Auch die Geheimanweisung wurde danach am 18. 3. 1939 in Neufassung herausgegeben; ebd. Bl. 253–261 (Entwurf), 271–275 (Ausfertigung): Künftig sollten zur Entlastung der Zentralinstanz nur noch die Erbhoffälle und die staatspolizeil. gemeldeten Fälle der besonderen ministeriellen Weisung unterworfen werden, während der übrige Grundstücksverkehr im Erbgang oder aufgr. von Überlassungsverträgen durch die Genehmigungsbehörden nur mehr nach den allgem. polit. Weisungen geprüft wurde. Unter die vorbestraften Personen, deren Ansiedlung im Grenzgürtel gemäß Abschn. C Ziff. I zu verhindern war, wurden nun ausdrücklich „Personen auch deutschen Volkstums“ aufgenommen, in Ziff. II neben den Juden auch Zigeuner. Eine weitere ÄndVO vom 5. 6. 1941 (RGL. I S. 301) gab v. a. eine aktualisierte Auflistung der betroffenen Grenzkreise. Mit allen seither ergangenen Änderungen und Ergänzungen wurde die 1. DVO zum GrenzsicherungsG am 8. 10. 1941 neu bekanntgemacht (RGL. I S. 623); Material hierzu in: R 22/2340, Bl. 290–297, 314.

## **Zitierhinweis**

Nr. 131 Redaktion der geheimen Verwaltungsanweisung des Reichsinnenministeriums zur Durchführung der Grenzsicherungsverordnung. 18./20./24./30. August 1937a. Referentenbesprechung im Reichsinnenministerium vom 18. August 1937b. Ressortberatungen vom 20. und 24. August 1937 im Reichsinnenministeriumc. Ausfertigung der Verwaltungsanweisung. 30. August 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d131>